

한국가스공사 상임감사위원

경고 요구

일련번호 제23-공급종합-36호

제목 ㉠㉡ ㉢㉣지구(㉤㉤㉤) 가스관 보강공사 설계용역 시행 부적정

소관부서 ◆◆◆◆본부 <<<<부

조치부서 ☹☹☹☹본부 ☆☆☆☆처

내용

1. 업무 개요

◆◆◆◆본부 <<<<부는 「직제규정시행세칙」 [별표 2] ‘분장업무’에 따라 매설 주배관 주변 굴착공사 관리, 하천 및 해저구간 건전성 관리 등 관할지역 관로관리 업무를 담당하면서 “㉠㉡ ㉢㉣지구(㉤㉤㉤) 가스관 보강공사(계약상대자: &&&&주, 계약기간: 2021. 1. 21.~2022. 12. 15.)”를 관리·감독하였다.

2. 관련규정 및 판단근거

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다) 제7조에 따르면 계약담당직원은 입찰을 체결하려면 일반경쟁에 부쳐야 하며, 다만, 계약의 목적, 성질, 규모 등을 고려하여 필요하다고 인정되면 대통령령으로 정하는 바에 따라 지명경쟁에 부치거나 수의계약을 할 수 있다고 되어 있다.

또한, 국가계약법 제8조의2에 따르면 계약담당직원은 입찰 또는 수의계약에 부칠 사항에 대하여 낙찰자 및 계약금액 결정기준으로 삼기 위하여 미리 해당 규격서 및 설계서 등에 따라 예정가격을 작성토록 되어 있다.

그리고 국가계약법 시행령 제6장 대형공사 등에 따르면 300억 원 이상의 대형공사 및 300억 원 미만인 신규복합공종공사 중 대안입찰 및 일괄입찰이 유리하다고 인정하는 공사에 한하여 정부가 제시하는 기준에 따라 설계·시공일괄입찰을 추진할 수 있도록 되어 있다.

이와 관련, 「건설산업기본법」 제9조에 따르면 건설업을 하려는 자는 대통령령으로 정하는 업종별로 국토교통부 장관에게 등록을 하여야 하고, 「건설기술진흥법」 제26조에 따르면 발주청이 발주하는 건설엔지니어링사업을 수행하려는 자는 전문분야별 요건을 갖추어 시도지사에게 등록하여야 한다고 되어 있으며, 국가계약법 시행령 제84조에 따르면 설계·시공일괄 입찰 시에는 「건설산업기본법」 제9조에 따른 건설업 면허와 「건설기술 진흥법」 제26조에 따른 건설엔지니어링사업 면허를 동시에 갖추도록 되어 있다.

한편, 「위임전결규정」 [별표 2] 및 [별표 3]에 따르면 총사업비 1억 원 이상 100억 원 미만의 건설사업 시행계획 및 공사 발주계획 수립과 10억 원 미만의 기술용역 추진계획 수립은 처장 위임전결 사항이며, 「감사규정」 [별표 1]에 따르면 처장 이상 전결사항으로 예산이 1억 원 이상 수반되는 사항과 추정가격 3천만 원 초과 기술용역의 수의계약 추진 시에는 일상감사를 필해야 한다고 되어 있다.

따라서 ◆◆◆◆본부 ◁◁◁◁부는 건설공사를 시행하려는 경우 국가계약법 기본원칙에 따라 ① 설계와 시공을 분리하여 발주해야 하고, ② 설계는 건설엔지니어링 사업 면허를 보유한 자, 시공은 건설업 면허를 보유한 자를 대상으로 각각 도급계약을 맺어야 하며, ③ 이때 시공계약을 수의계약으로 추진하려는 경우에는 시공계약과 별도 선정된 건설엔지니어링 사업자가 작성한 설계서를 기반

으로 예정가격을 작성하여 수의시담함으로써 도급금액의 객관성을 확보토록 해야 한다.

또한, 이 과정에서 1억 원 이상 예산이 소요되는 건설사업을 계획하거나 추정가격 3천만 원이 넘는 기술용역을 수의계약으로 발주하려는 경우에는 ④ 처장 이상 전결을 통해 그 시행계획 또는 발주계획을 품의해야 하고, ⑤ 그 과정에서 일상감사를 필해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

◆◆◆◆본부 <<<<부는 ㉠㉡군의 “㉠㉢자연재해위험지구개선 정비사업”(이하, “재해개선사업”이라 한다) 시행에 따라 기 매설된 가스배관의 보강이 필요하게 되었고, 이에 기 시행중인 재해개선사업과의 연계성 및 하자 발생에 따른 분쟁을 방지 등을 사유로 경쟁입찰을 통해 계약상대자를 선정하지 아니하고, 【표 1】과 같이 재해개선사업의 계약상대자인 &&&&(주)와 수의계약을 맺어 “㉠㉡ ㉠㉢지구(㉣㉣㉣) 가스관 보강공사”를 추진키로 하였다.

【표 1】 “㉠㉡ ㉠㉢지구(㉣㉣㉣) 가스관 보강공사” 계약 현황(최초계약 기준)

(단위: 원, 부가가치세 포함)

계약방법	공사비(낙찰률)	계약기간	계약상대자	비 고
수의계약	1,128,716,364 (92.54%)	2021. 1. 21.~ 2022. 2. 28	&&&&(주) (재해개선사업 시공사)	설계용역 포함 (59,818,181원)

※ 출처: 공사(公社) 전자조달시스템 참조

이 과정에서 <<<<부는 국가계약법에서 정한 절차에 따라 건설엔지니어링 면허를 가진 자를 대상으로 경쟁입찰하여 설계용역사를 선정하여 설계를 시행해야 했고, 이를 통해 작성된 설계서를 기초로 시공계약의 예정가격을 객관적으로 작성한 뒤 계약상대자와 수의시담하여 계약금액을 도출해야 했다.

그런데 <<<<부는 설계용역사를 별도로 선정하지 아니하였고, 동 건설공사의 수의계약 예정자인 &&&&(주)로 하여금 계약 전에 미리 설계서를 작성¹⁾하여 제출케 한 뒤, &&&&(주)이 제출한 설계서에 따른 예정가격을 기반으로 수의시담하여 계약을 체결하였다.

그 결과 동 설계용역은 ① 경쟁입찰 없이 수의계약 형태로 진행되면서 ② 설계·시공 일괄 입찰 대상이 아님에도 ③ 건설엔지니어링 면허를 갖추지 않은 자에게 일괄 도급함으로써 전문성과 객관성을 확보토록 하는 국가계약법 및 건설기술 진흥법 관련 규정을 위반하게 되었고, 그 결과 설계용역 산출물 및 도급금액의 객관성을 담보하지 못하는 결과를 초래하였다.

한편, <<<<부는 동 건설공사를 기획하면서 기본계획 또는 실시계획의 수립 및 시행품의를 하지 아니하였고, 설계역무 또한 시공사인 &&&&(주)에 수의계약 형식으로 수행케 하면서 설계용역 추진에 대한 아무런 내부품의도 없었으며, 과업 수행 지시 또한 문서 결재 및 발송 없이 구두로 지시하였다.

이에 1억 원 이상의 예산이 수반되는 정책결정 사항(기본계획 또는 실시계획)과 3천만 원 이상 예산이 소요되는 수의계약 추진결정(설계용역 발주품의)에 대한 일상감사도 거치지 않은 채 실시설계까지 완료되었고, 그 결과 사업 초기 의사결정 단계와 내부감사기구의 내부통제 절차를 통해 상기 문제점을 사전에 예방할 수 있는 기회 또한 얻지 못하게 되었다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

◆◆◆◆본부 <<<<부는 감사지적 사항과 관련하여 별도 의견을 제시하

1) 계약상대자 &&&&(주)는 &&&&(주)에 하도급하는 방식으로 동 설계용역을 추진함

지 아니하였다.

조치할 사항

⊗⊗⊗⊗처장은

설계용역을 부적정하게 추진한 담당자와 관리책임자에게 엄중 경고 조치하시기를
바랍니다. (경고)

[관련자]

◆◆◆◆본부 ◁◁◁◁부 차장 AAB (現 ◆◆◆◆본부 ○○○○부)

◆◆◆◆본부 ◁◁◁◁부 부장 CCC (現 ◆◆◆◆본부 □□□□지사)